Roj: **STS 3620/2025** - **ECLI:ES:TS:2025:3620**

Id Cendoj: **28079130022025100201**
Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**
Sede: **Madrid**
Sección: **2**
Fecha: **17/07/2025**
Nº de Recurso: **4147/2023**
Nº de Resolución: **1038/2025**
Procedimiento: **Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)**
Ponente: **SANDRA MARIA GONZALEZ DE LARA MINGO**
Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STSJ CAT 1769/2023,**
ATS 2948/2024,
STS 3620/2025

FONDO DOCUMENTAL

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 1.038/2025

Fecha de sentencia: 17/07/2025

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 4147/2023

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 17/06/2025

Ponente: Excma. Sra. D.ª Sandra María González de Lara Mingo

Procedencia: T.S.J.CATALUÑA CON/AD SEC.1

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

Transcrito por: RMG

Nota:

R. CASACION núm.: 4147/2023

Ponente: Excma. Sra. D.ª Sandra María González de Lara Mingo

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Antonio Naranjo Lemos

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 1038/2025

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Francisco José Navarro Sanchís, presidente

D. Isaac Merino Jara

D.ª Esperanza Córdoba Castroverde

D. Manuel Fernández-Lomana García

D. Miguel de los Santos Gandarillas Martos

D.ª Sandra María González de Lara Mingo

En Madrid, a 17 de julio de 2025.

Esta Sala ha visto constituida en su Sección Segunda por los Excmos. Sres. Magistrados y las Excmas. Sras. Magistradas indicados al margen, el recurso de casación núm. 4147/2023, interpuesto por D.ª Carla , representada por el procurador D. Pol Sanz Ramírez, y asistido de la letrada D.ª Esther Virgili Moreno, contra la sentencia dictada el 20 de febrero de 2023, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó el recurso contencioso-administrativo tramitado como procedimiento ordinario núm. 2081/2023.

Han comparecido como recurridos el abogado del Estado en representación y defensa de la Administración General del Estado y el abogado de la Generalidad en nombre y representación de la Generalidad de Cataluña.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Sandra María González de Lara Mingo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Resolución recurrida en casación.

Este recurso de casación tiene por objeto la sentencia dictada el 20 de febrero de 2023, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó el recurso contencioso-administrativo tramitado como procedimiento ordinario núm. 2081/2023.

La sentencia aquí recurrida tiene una parte dispositiva del siguiente tenor literal:

«[...] 1º) ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Generalitat de Cataluña, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de fecha 25 de marzo de 2021, a la que se contrae la presente litis, y, consiguientemente, ANULAR la expresada resolución, así como la resolución del TEARC, reseñada en el primero de los fundamentos de esta sentencia.

2º) Imponer a las demandadas el pago de las costas causadas, con el límite, por todos los conceptos, de 1.000.- euros, IVA incluido, a cada una de ellas (2.000 euros en total)».

SEGUNDO.- Preparación del recurso de casación.

1.El procurador D. Pol Sanz Ramírez, en representación de D.ª Carla mediante escrito de 4 de abril de 2023 preparó recurso de casación contra la expresada sentencia de 20 de febrero de 2023.

Tras justificar la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identifica como infringidos, el artículo 24 de la Constitución española, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva en su modalidad de proscripción de la indefensión y el artículo 33 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) y el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (LIRPF).

2.La Sala *a quo,*tuvo por preparado el recurso de casación por medio de auto de 22 de mayo de 2023, habiendo comparecido D.ª Carla , representada por el procurador D. Pol Sanz Ramírez, y asistido de la letrada D.ª Esther Virgili Moreno, -como parte recurrente-, ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA.

De igual modo lo ha hecho como parte recurrida el abogado del Estado en representación y defensa de la Administración General del Estado y el abogado de la Generalidad en nombre y representación de la Generalidad de Cataluña.

TERCERO.- Admisión al recurso de casación.

1.La Sección Primera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en auto de 13 de marzo de 2024, consideró que concurría interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, en virtud del artículo 88.2.f) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa [«LJCA»], en la cuestión jurídica consistente en:

«[...] **1.1.**Determinar, desde el punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva, si resulta obligatorio para el órgano sentenciador el planeamiento de la tesis regulada en el artículo 33 LJCA, cuando pretende incorporar al proceso, para ser tenidos en cuenta en la sentencia- unos motivos de validez o invalidez del acto impugnado, en este caso, una liquidación tributaria, prescindiendo de las razones tenidas en cuenta en la liquidación, de los argumentos esgrimidos ante el TEAR y de los motivos que sustentan la demanda y contestación, respecto de los que la parte afectada no pudo defenderse. En particular, si denegado el derecho a la bonificación controvertida por razón de la inobservancia del requisito consistente en tener una persona empleada con contrato laboral (lo que presupone, y se admite, que existe una actividad económica), puede el órgano judicial, sin audiencia de las partes, sustentar el fallo en la inexistencia de actividad económica ejercitada por la comunidad de bienes.

1.2. En relación con la pregunta anterior, precisar si se cumple la exigencia contenida en el artículo 27.2 LIRPF para admitir que se desarrolla una actividad económica de arrendamiento de inmuebles cuando el contrato laboral se suscribe entre la entidad (comunidad de bienes) y uno de sus partícipes o comuneros; o bien, si debe rechazarse -siempre- el carácter laboral del contrato por la sola circunstancia de ser partícipe o comunera la persona contratada - al no concurrir los conceptos de retribución salarial, ajenidad y dependencia- y si esta interpretación estricta se compadece con las normas jurídicas relativas a la obtención de beneficios fiscales por razón en la sucesión de la empresa familiar, que quedan supeditados al mantenimiento de la actividad económica, atendiendo a los fines perseguidos por esas normas».

CUARTO.- Interposición del recurso de casación (síntesis de los argumentos de la parte recurrente).

El procurador don Pol Sanz Ramírez, en representación de doña Carla (-por error involuntario se cita a su hermana doña Visitacion -), interpuso recurso de casación mediante escrito de 6 de mayo de 2024, que observa los requisitos legales y en el que se mencionan como normas jurídicas infringidas las que han quedado citadas más arriba.

En dicho escrito estructura su defensa en dos apartados:

1.En primer lugar, alega que la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, proclamado en el art. 24.1 CE, en relación con el art. 33.2 LJCA. Expone que los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo deben juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamentan el recurso planteado y la oposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.1 de la LJCA.

Afirma que la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 20 de febrero de 2023, infringe el art. 24 CE (derecho a la tutela judicial efectiva en su modalidad de proscripción de la indefensión) en relación con el artículo 33.2 de la LJCA, al introducir un nuevo motivo de impugnación ajeno al debate procesal planteado por las partes, sobre el que no tuvieron la posibilidad de argumentar y dejando sin contestar la cuestión nuclear que el recurso plantea, incurriendo de este modo en incongruencia *extra e infra petita*.

Subraya que la cuestión litigiosa objeto del recurso conocido por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña versaba sobre la procedencia de la reducción establecida en el artículo 20.2.c) Ley del Impuesto Sobre Sucesiones y Donaciones por supuesto incumplimiento de lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en virtud del cual, se presupone la existencia de actividad económica en el arrendamiento de inmuebles únicamente cuando dicha actividad se desarrolle con una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

Tras exponer amplia y detalladamente los hechos que resultan del expediente administrativo indica que una decisión administrativa que deniega el mantenimiento de la actividad económica tras el fallecimiento del causante a efectos de obtener una reducción del 95% de la base imponible en el Impuesto sobre Sucesiones por el solo hecho de que la persona contratada por una comunidad de bienes no podía calificarse como "laboral", se transforma en una denegación judicial de aquel beneficio fiscal porque se afirma que la comunidad de bienes en cuestión no realizaba actividad económica alguna y, por tanto, ninguna actividad podía mantenerse o prolongarse después del fallecimiento de su titular.

Señala que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la posibilidad de intervenir en el litigio introduciendo motivos de impugnación que el demandante no haya aducido o motivos de oposición que el demandado haya ignorado. El artículo 33.2 LJCA contempla la posibilidad de que el tribunal pueda pronunciarse sobre motivos no planteados por las partes procesales, concediendo al efecto un trámite de audiencia que no se dio en este caso.

Cita en apoyo de su pretensión las sentencias núm. 3411/2018, de 27 de septiembre de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:3411) y núm. 587/2023, de 23 de febrero de 2023 (ECLI:ES:TS:2023:587) de las que efectúa transcripción parcial del contenido de las mismas.

2.En segundo lugar aduce que la sentencia de instancia ha infringido el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En palabras de la recurrente la única cuestión suscitada en el proceso que nos ocupa no consistía en determinar si la comunidad de bienes DIRECCION000 . realizaba o no una actividad económica a la muerte del causante, ni si esa actividad se prolongó y mantuvo después por los herederos tras aquel fallecimiento. El único extremo controvertido era -y es- establecer si un contrato de trabajo suscrito por la comunidad de bienes con uno de los comuneros y que se prolonga después del fallecimiento del causante impide -inexorablemente y por la sola circunstancia de ser el empleado titular de una participación en esa comunidad- dar por cumplido el requisito establecido en el artículo 27.2. LIRPF.

Sostiene que la cuestión que deberá despejar la Sala, una vez constatada la infracción de la tutela judicial efectiva en la que incurre la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al resolver una litis al margen del debate procesal, es si el artículo 27.2 LIRPF obliga a una interpretación tan restrictiva como la que luce el acuerdo de liquidación, según la cual no hay contrato laboral, en ningún caso, cuando este se suscribe por una entidad dedicada al arrendamiento de inmuebles con uno de los condueños de la misma. O si, por el contrario, ha de efectuarse una interpretación que se atempere al espíritu y finalidad de la normativa del Impuesto sobre Sucesiones, atendiendo a la realidad material de la actividad económica y prescindiendo en esa labor hermenéutica -como sostuvo el TEAC- de motivos puramente formales y relacionados con la naturaleza laboral o no de un contrato suscrito entre la causante y la causahabiente, a través del cual se instrumenta y se posibilita la continuación de la actividad de arrendamiento cuya realidad, en sede de la causante, insistimos no se ha discutido en ningún momento por parte de la Administración Tributaria de la Generalitat de Cataluña.

Argumenta que la sentencia prescinde, sin embargo, de las pruebas documentales aportadas por la parte, así como de la necesidad de efectuar una interpretación no tan formalista del artículo 27.2 LRPF y mucho más acorde con la interpretación finalista propugnada por el Tribunal Supremo en relación con la aplicación de los beneficios de la empresa familiar, aunque el único motivo por el que la Inspección había rechazado el derecho a la reducción en la base imponible del 95% del valor neto de los elementos patrimoniales afectos a una empresa individual, prevista en el artículo 2.1.d) de la Ley catalana 21/2011, fue que se incumplía el requisito previsto en la propia norma consistente en el mantenimiento de la misma actividad durante el plazo de cinco años siguientes a la muerte del causante.

QUINTO.- Oposición al recurso de casación del abogado del Estado.

El abogado del Estado en representación y defensa de la Administración General del Estado presentó escrito de oposición el 10 de junio de 2024, exponiendo que, además de la primera cuestión formal admitida, que tiene que ver con una decisión directa de la Sala sentenciadora que alteró los términos del debate al tratar -con una posible infracción del artículo 33 LJCA- de sustentar el fallo en la inexistencia de actividad económica ejercitada por la comunidad de bienes, en cuanto a la segunda, que dio lugar a los pronunciamientos de los órganos económicos administrativos, favorables a la ahora recurrente, carecería de sentido alguno que, en este momento, como recurridos que somos en el recurso contencioso administrativo, nos opusiéramos a las pretensiones de la misma coincidentes con las de los tribunales económico administrativos intervinientes por los que resulta procedente abstenerse de formular oposición.

SEXTO.- Oposición al recurso de casación del abogado de la Generalidad de Cataluña.

El abogado la Generalidad de Cataluña presentó escrito de oposición el 10 de junio de 2024 en el que estructura su defensa en dos apartados.

1.En primer lugar expone que el acuerdo de liquidación objeto de impugnación se sustentó en la procedencia de revisar la reducción aplicada ante la falta de mantenimiento de la actividad económica en la comunidad de bienes por incumplimiento del requisito previsto en el apartado segundo del artículo 27.2 de la LIRPF -al no acreditarse por el contribuyente que la comunidad de bienes disponía de una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa que desarrollara las funciones de administración de los inmuebles arrendados durante los cinco años siguientes a la muerte del causante- al no ostentar naturaleza laboral la relación de servicios suscrita entre una comunera y la comunidad de bienes en la cual participa. Afirma que es exclusivamente dentro de este marco en el que discurre y resuelve la Sentencia impugnada.

Indica que en la demanda fueron invocados el artículo 1 del RDL 1/1995, de 24 de marzo del Estatuto de los Trabajadores que delimita la existencia de relación laboral, el artículo 1.2 c) de la citada Ley 20/2007 y el artículo 305.2 d) de la Ley General de la Seguridad Social argumentando la constitución de una comunidad de bienes -entidad sin personalidad jurídica propia- de la cual D.ª Josefina , pretendida trabajadora de la comunidad, era también comunera y copartícipe; y añadiendo que la comprobación que por título de

constitución y por Ley (art. 397 del Código civil) la citada comunera tenía atribuida la gestión y disposición de los elementos comunes conjuntamente con los demás comuneros. Y de ahí concluye que no queda acreditado que la comunera desarrollara otras funciones de gestión distintas de las que tenías atribuidas todos los comuneros -por su propia condición, y a tenor la normativa civil citada y del propio título de constitución-, habida cuenta de que, fallecida la anterior titular del negocio, fueron sus herederos, por partes iguales, quienes llevaban la gestión del negocio.

En opinión del recurrido no era procedente el planteamiento de la tesis cuando la Sala a quo discurre en torno del único motivo objeto del debate, esto es, la falta de mantenimiento de la actividad económica por no acreditar el cumplimiento del requisito de persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

2.En el segundo apartado expone que la parte recurrente sostiene la calificación como no laboral del contrato suscrito entre una comunera y la comunidad de bienes en la cual participa lo que conculca y contraría el espíritu y la finalidad de la norma fiscal objeto de aplicación que exige el mantenimiento de la actividad económica en los casos de sucesión de empresa familiar, por ser excesivamente rigorista.

Destaca que, en relación a la existencia de vinculación mercantil o por cuenta propia entre un comunero y la comunidad de bienes de la que es cotitular, el artículo 1.2 c) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo establece que: «2. Se declaran expresamente comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley, siempre que cumplan los requisitos a que se refiere el apartado anterior: (...) b) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común».

Añade que, a su vez, el artículo 305.2 d) de la Ley General de la Seguridad Social encuadra en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a los comuneros, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el artículo 1.2 del RDL 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores considera las comunidades de bienes como tales empresarios en la relación laboral.

Subraya que tal como ya consta reflejado en el acuerdo impugnado, la ausencia de carácter laboral de la relación el comunero y la comunidad de bienes en la cual participa resulta también del artículo 1 de la citada Ley del Estatuto de los trabajadores, que delimita el ámbito de la relación laboral a aquella que vincula a «[...] la presente ley será de aplicación a] los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario».

Afirma que el propio texto legal recoge que «a los efectos de esta ley serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior». Según la anterior definición legal, la doctrina y la jurisprudencia entienden que son cuatro los requisitos que determinan la existencia de vinculación laboral: voluntariedad, retribución salarial, ajenidad y dependencia. En el específico caso de la relación entre una comunera y la comunidad de bienes que carece de personalidad jurídica propia y de la cual es copartícipe directa, de las anteriores características, sólo se podría reputar cumplida la primera.

Añade que la doctrina administrativa también ha interpretado que los comuneros no pueden mantener una relación laboral con su propia comunidad de bienes sino una relación por cuenta propia; así se pronunció ya, entre otras, la Consulta de la DGT V1192-07 de 08.06.2007 cuando argumentó que «[...] no obstante tratarse de cuestión de índole no tributaria, considera esta Dirección General que parece lógico entender que esa persona a que se refiere la mencionada letra [art. 27.2 b) LIRPF] ha de ser trabajador por cuenta ajena sujeta al régimen general de la Seguridad Social y en ningún caso uno de los propios comuneros, dado que ello implicaría, en alguna medida, que estuviese contratada por sí misma».

Concluye indicando que no nos encontramos en presencia de ninguna interpretación rigorista *contra legem*de ningún precepto, en la medida que el sentido y tenor del art. 27.2 LIRPF son claros y no dejan margen a que se introduzca ningún tipo de interpretación.

SÉPTIMO.- Deliberación, votación y fallo del recurso.

De conformidad con el artículo 92.6 de la LJCA, y considerando innecesaria la celebración de vista pública atendiendo a la índole del asunto, mediante providencia de 1 de julio de 2025, quedó el recurso concluso y pendiente de señalamiento para votación y fallo.

Asimismo, por providencia de 23 de mayo de 2025, se designó ponente a la Excma. Sra. Dª. Sandra María González de Lara Mingo y se señaló para la deliberación, votación y fallo del recurso el 17 de junio de 2025, fecha en que comenzó la deliberación del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Objeto del presente recurso de casación.

El objeto de este recurso de casación consiste, desde la perspectiva del interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, en determinar, desde el punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva, si resulta obligatorio para el órgano sentenciador el planteamiento de la tesis regulada en el artículo 33 LJCA, cuando pretende incorporar al proceso, para ser tenidos en cuenta en la sentencia- unos motivos de validez o invalidez del acto impugnado, en este caso, una liquidación tributaria, prescindiendo de las razones tenidas en cuenta en la liquidación, de los argumentos esgrimidos ante el TEAR y de los motivos que sustentan la demanda y contestación, respecto de los que la parte afectada no pudo defenderse. En particular, si denegado el derecho a la bonificación controvertida por razón de la inobservancia del requisito consistente en tener una persona empleada con contrato laboral (lo que presupone, y se admite, que existe una actividad económica), puede el órgano judicial, sin audiencia de las partes, sustentar el fallo en la inexistencia de actividad económica ejercitada por la comunidad de bienes.

Además del punto anterior, se nos insta a precisar si se cumple la exigencia contenida en el artículo 27.2 LIRPF para admitir que se desarrolla una actividad económica de arrendamiento de inmuebles cuando el contrato laboral se suscribe entre la entidad (comunidad de bienes) y uno de sus partícipes o comuneros; o bien, si debe rechazarse -siempre- el carácter laboral del contrato por la sola circunstancia de ser partícipe o comunera la persona contratada - al no concurrir los conceptos de retribución salarial, ajenidad y dependencia- y si esta interpretación estricta se compadece con las normas jurídicas relativas a la obtención de beneficios fiscales por razón en la sucesión de la empresa familiar, que quedan supeditados al mantenimiento de la actividad económica, atendiendo a los fines perseguidos por esas normas.

SEGUNDO.- Hechos relevantes para la resolución del recurso de casación.

Un análisis del expediente administrativo y de las actuaciones judiciales nos lleva a destacar como datos relevantes para la resolución del recurso de casación los siguientes:

1. Constitución de una comunidad de bienes.

El **30 de diciembre de 1998**se constituyó por los cónyuges don Doroteo y doña Paulina la comunidad de bienes " DIRECCION000 , CB", integrada por once locales comerciales en un edificio del Masnou en Barcelona, cuyo Clasificación Nacional de Actividades Económicas era el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

El **23 de enero de 1999**fallecido don Doroteo y según el testamento otorgado ante el notario de Barcelona D. Facundo Sancho Alegre el 27 de mayo de 1986 se nombró heredera universal a su esposa doña Paulina que pasó a ser propietaria única de la indicada comunidad de bienes.

El **28 de marzo de 2003**doña Josefina suscribió un contrato con la Comunidad de Bienes que prolongó sus efectos hasta el 28 de junio de 2011, fecha en la que se suscribió por la comunidad de bienes un contrato con don Jose Ignacio , un contrato laboral de duración determinada a tiempo completo.

2. Fallecimiento de la causante.

El **8 de octubre de 2008**falleció doña Paulina .

La causante había otorgado testamento ante notario el 26 de febrero de 2004. En dicho testamento, en pago de la legitima, legó un determinado importe a uno de sus hijos, instituyendo herederos universales, por partes iguales, a sus otros cuatro hijos, don Agapito , doña Carla , doña Josefina y doña Visitacion , quienes presentaron una modificación de la declaración censal a fin de constar como nuevos comuneros de " DIRECCION000 , CB" (integrada por once locales comerciales en un edificio del Masnou en Barcelona, que pertenecía también a la comunidad).

El **1 de enero de 2009**los cuatro hijos firman un documento privado en el que declaran que a raíz de dicho fallecimiento devienen comuneros por cuarta partes iguales la comunidad de bienes " DIRECCION000 , CB".

El **3 de diciembre de 2009**se presenta a la AEAT declaración censal Modelo 036 en el que se solicitó la modificación de los datos relativos a los socios miembros o participes de la Comunidad de Bienes.

3. Autoliquidación por el impuesto sobre sucesiones.

D.ª Carla presentó autoliquidación por el concepto impuesto sobre sucesiones aplicando la reducción de la base imponible del 95% del valor neto de los elementos patrimoniales afectos a una empresa individual, prevista en el art. 2.1.d) de la Ley 21/2011, de 28 de diciembre, de Cataluña, por entender que se cumplía el

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

requisito previsto en la ley referido al mantenimiento de la misma actividad durante el plazo de cinco años siguientes a la muerte del causante.

4. Acuerdo de Liquidación.

Practicadas actuaciones de comprobación e investigación sobre la adquisición hereditaria, el 5 de septiembre de 2013 se firmó acta en disconformidad, correspondiente al Impuesto sobre Sucesiones -ISD-.

El **17 de enero de 2014**se dictó resolución por el jefe de la Inspección Territorial de Cataluña que confirmó la propuesta de liquidación definitiva por el concepto ISD por la adquisición mortis causa de una cuarta parte de la herencia de su madre, Dª. Paulina cuyo caudal relicto incluía varios locales comerciales en un edificio sito en el Masnou (Barcelona).

El Servicio de Gestión Tributaria de Cataluña notificó, el 4 de febrero de 2014, liquidación NUM000 en la que eliminaba la reducción en la base imponible, establecida en el artículo 20.2.c LISD sobre el 95 por 100 del valor de un negocio adquirido en sucesión, por importe de 263.843,84 euros.

La Inspección consideró que se había incumplido el requisito consistente en utilizar una personal empleada con contrato laboral y jornada completa, pues después del fallecimiento del causante (8 de octubre de 2008) y de la aceptación de la herencia por los herederos, la única empleada de la comunidad era Doña Josefina , heredera y también comunera. Entendió la Inspección que siendo comunera D.ª Josefina no quedaba acreditado que prestase servicios por cuenta ajena de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.2 LIRPF.

La contratación del trabajador, D. Jose Ignacio , no se materializó hasta el 28 de junio de 2011, si bien sólo fue contratado a jornada completa hasta el 7 de febrero de 2012, fecha en la que se redujo la jornada a tiempo parcial.

5. Interposición de reclamación económico-administrativa.

Contra el acuerdo de liquidación D.ª Carla interpuso reclamación económico-administrativa núm. NUM001 ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña.

El **15 de marzo de 2018**el Tribunal Regional dictó resolución por la que estimó la reclamación.

En esta resolución, se exponía que se cumplían los requisitos de mantenimiento de la misma actividad económica a efectos de disfrutar definitivamente de la reducción del 95% sobre el valor de los bienes objeto del negocio individual de arrendamiento de inmuebles del causante.

6. Interposición de recurso de alzada ordinario.

El Director de la Agencia Tributaria de la Generalidad de Cataluña presentó recurso de alzada contra la anterior resolución.

El **25 de marzo de 2021**el Tribunal Económico-Administrativo Central la desestimó el recurso de alzada ordinario. En dicha resolución se razonó:

«En el presente caso la controversia versa sobre la naturaleza del contrato suscrito entre una de las comuneras y la comunidad de bienes que desarrolla la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles. La calificación de dicho contrato como laboral o no determinaría el cumplimiento de los requisitos para que la actividad de arrendamiento fuese considerada como actividad económica, y por ende, la aplicación del beneficio fiscal contemplado en la normativa autonómica descrita.

[...]

El Director de la Agencia Tributaria de Cataluña señala que la obligada tributaria no enerva la presunción de no laboralidad del comunero estipulada en el artículo 1.2.b). de la Ley 20/2007 y que por tanto no procede aplicar la reducción fiscal objeto de controversia. Respecto al ámbito tributario del que trata el presente caso, esto es, las reducciones contempladas en la normativa estatal y autonómica a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se ha pronunciado el Alto Tribunal en la STS 2380/2016 de 26/05/2016 (n.° recurso de casación para la unificación de doctrina 4098/2014), estableciendo:

"Es de recordar la finalidad que subyace en esta reducción de la base imponible ligada a los requisitos que se contemplan, tanto en el precitado artículo 20.2, c) de la Ley 29/1987, como en el artículo 4 de la Ley 19/1991, del Impuesto sobre el Patrimonio; régimen legal éste del que no se desprenden diferencias de trato en la reducción según quién sea -el causante o un familiar- el que haya desarrollado las funciones directivas. Como la STS de 23/9/10 (recurso 6794/2005) recuerda, " resulta evidente que con el beneficio fiscal en cuestión, (...) el legislador quiso favorecer exclusivamente a patrimonios empresariales que reunieran ciertos requisitos a través de los que se exteriorizaba su carácter "familiar", con independencia de que se tratara de una empresa

individual o de participaciones en entidades". "Como señalamos en la Sentencia de 18 de marzo de 2009 (rec. cas. núm. 6739/2004), en relación con el (...) art. 20.2 c) de la Ley 29/1987, la "reducción prevista en este precepto es consecuencia de la preocupación por la continuidad de las empresas familiares, también demostrada por la Unión Europea, pues la recomendación de la Comisión de 7 de diciembre de 2004 sobre la transmisión de pequeñas y medianas empresas pone de manifiesto la necesidad de que los Estados adopten una serie de medidas tendentes a tener en cuenta la disminución del valor que se produce en la empresa por el hecho de la transmisión, y a que se dispense un trato fiscal adecuado en sucesiones y donaciones, cuando la empresa siga en funcionamiento".

En consecuencia, ante la duda, siempre se ha de estar a la interpretación finalista de la norma, de manera que si lo que se pretende es la concesión de un beneficio a las empresas familiares que facilite en lo posible su transmisión evitando una eventual liquidación para el pago del impuesto de donaciones lo lógico es interpretar la norma de una manera tendente a dicha finalidad. La preocupación por la continuidad de las empresas familiares se manifestó ya, en nuestra legislación, con el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio (BOE de 8 de junio), que quiso favorecer exclusivamente a patrimonios empresariales que reunieran ciertos requisitos a través de los que se exteriorizaba su carácter "familiar", con independencia de que se tratara de una empresa individual o de participaciones en entidades. En la propia Exposición de Motivos de la citada norma, que introdujo el apartado 5 del artículo 20 de la Ley 29/1987, se señala que el objetivo era aliviar el coste fiscal derivado de la transmisión mortis causa de las empresas familiares (en su forma de empresa individual o de participaciones) y de la vivienda habitual, cuando dicha transmisión se efectuase a favor de ciertas personas allegadas al fallecido II sentencia de 23 de septiembre de 2010 (casación 6794/05, FJ 3°)]"

El Tribunal Supremo exige, en caso de duda, una interpretación finalista de la norma tendente a la conservación de la actividad económica que se desarrollaba por los causantes y que ahora es ejercida por los causahabientes, siendo extrapolable dicha interpretación a una reducción como la aquí presente. De hecho, la Ley 21/2001 de 28 de diciembre condiciona la aplicación del susodicho beneficio fiscal al fundamental del legislador el mantenimiento y supervivencia de empresas motivos puramente formales y relacionados con la naturaleza laboral o no de un contrato suscrito entre el causante y la causahabiente a través del cual se instrumenta y posibilita la continuación de la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles, implicaría atentar contra el espíritu y finalidad de la norma; los cuales deben primar en casos de duda de acuerdo a la jurisprudencia transcrita del Tribunal Supremo. Todo ello con independencia de afirmar o negar la naturaleza laboral del contrato suscrito entra la comunera y la Comunidad de Bienes, no siendo relevante cuando se aplica una interpretación teleológica de la norma. Además, en el caso que aquí nos ocupa no hay constancia de que el contrato laboral no haya sido admitido por la Seguridad Social, permaneciendo la comunera de alta en el régimen general en la cuenta de cotización en la Seguridad Social sin que nunca hubiese figurado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Dicho criterio ha sido reiterado en otras sentencias del Tribunal Supremo como la de 14/07/2016 (n° recurso 2330/2015) o 16/07/2015 (n° recurso 171/2014). Esta interpretación finalista de la norma en caso de duda también ha sido mantenida por el TEAC en su doctrina administrativa, vinculante en virtud del artículo 239.8 de la LGT, en resoluciones como la 00/04815/2015 de 20/09/2018; y por el TSJ de Cataluña en sentencias tales como la de 11/12/2014 (n° de recurso 1314/2011).

Asimismo, dicha interpretación teleológica también ha sido sostenida en el ámbito del Derecho de la Unión Europea, puesto que la Recomendación de la Comisión 94/1069/CE, de 7 de diciembre, señala:

"Es conveniente garantizar la supervivencia de la empresa mediante un trato fiscal adecuado de la sucesión y la donación: Con este fin, se invita a los Estados miembros a adoptar una o varias de las medidas siguientes:

a) Reducir, siempre que se prosiga de manera creíble la actividad de la empresa durante un período mínimo, la carga fiscal que grava los activos estrictamente profesionales, en caso de transmisión mediante donación o sucesión, incluidos los derechos de sucesión, donación y registro. (...)"

En consecuencia, dado que se produce un mantenimiento de la actividad económica de arrendamiento de bienes inmuebles por parte de los causahabientes respecto de la ejercida por la causante, no procede denegar la aplicación de una reducción que tenía por objeto aliviar la carga fiscal soportada con ocasión de la transmisión mortis causa de los elementos patrimoniales afectos a la empresa o negocio individual que desarrollaba dicha actividad, debiendo desestimar las alegaciones del Director de la Agencia Tributaria de Cataluña y confirmando como conforme a Derecho la resolución del TEAR de Cataluña objeto de impugnación».

7. Interposición del recurso contencioso-administrativo.

La Generalidad de Cataluña interpuso recurso contencioso-administrativo contra la mencionada resolución, que se tramitó con el n.º 2082/2021 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La *ratio decidendi*de la sentencia 20 de febrero de 2023 sobre este particular se contiene en el Fundamento de Derecho Tercero con el siguiente tenor literal:

«TERCERO.- Decisión de la Sala.

El razonamiento del TEAC para considerar aplicable la reducción del 95% de la base imponible prevista en el artículo 1.d), séptimo, de la Ley 21/2001, parte del hecho, que trata como indiscutido o incuestionable, de que los causantes ejercían una actividad de arrendamiento de bienes inmuebles, que mantienen y continúan sus herederos en los cinco años siguientes a la muerte de la causante. Sin embargo, es la existencia misma de la actividad económica la que se cuestiona desde la Generalitat de Cataluña, que, contrariamente a lo argumentado por el TEAC, defiende que los herederos se limitan a la administración de los bienes de su comunidad, siendo la prueba de la realización de la actividad económica carga procesal de quien la alega, en este caso, de los herederos, de conformidad con el artículo 105 de la LGT.

Éstos señalaron la condición de empleada de la comunidad de la heredera y comunera Dña. Zulima , a la que contrató laboralmente su madre y causante el 26 de marzo de 2003, cuando aquélla era propietaria única de los locales comerciales, y, por consiguiente, la empleada no era comunera.

El artículo 2.1 d) de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, dispone que:

"Sin perjuicio de las reducciones que sean procedentes de acuerdo con las letras a, b y c, en las adquisiciones "mortis causa" que correspondan al cónyuge, a los descendientes o adoptados, a los ascendientes o adoptantes o a los colaterales hasta el tercer grado del causante, se puede aplicar en la base imponible una reducción del 95% sobre el valor de los bienes y los derechos siguientes, en los términos y las condiciones que se especifican.

Primero.- El valor neto de los elementos patrimoniales afectos a una empresa individual o a una actividad profesional del causante. También se aplica la reducción respecto a los bienes del causante utilizados en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional del cónyuge superviviente, cuando éste sea el adjudicatario de los bienes".

El artículo 1.2 del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre, en el que se determina los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profesionales, dispone que,

1. Se considerarán como actividades empresariales y profesionales cuyos bienes y derechos afectos dan lugar a la exención prevista en el artículo 4, octavo, uno, de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, aquellas que tengan la naturaleza de actividades económicas con arreglo a las normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento o compraventa de inmuebles se realiza como actividad económica cuando concurran las circunstancias que, a tal efecto, establece el artículo 25.2 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas tributarias".

El citado artículo 25.2 de la Ley 40/1998, de 2 de diciembre, del IRPF, equivalente al vigente a la fecha del fallecimiento de la causante, en octubre de 2008, artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, establece:

"2.- A los efectos que dispone el apartado anterior, se entiende que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando concurran las circunstancias siguientes:

a) Que en el ejercicio de la actividad se disponga, al menos, de un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad.

b) Que para la ordenación de aquélla se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa".

Como se ha anticipado, el TEAC parte como hecho cierto de la realidad de una actividad económica de arrendamiento de bienes inmuebles, para cuya continuación considera que la causante contrata a la causahabiente, Dña. Zulima , por lo que, a fin de favorecer la conservación de esa actividad, que es el fin de la previsión legislativa de la reducción de la base imponible en el Impuesto de Sucesiones, la naturaleza laboral o no de ese contrato no ha de impedir la aplicación de la reducción.

Pero la realidad de la actividad económica no es un hecho aceptado por la administración tributaria de la Generalitat de Cataluña, aquí parte actora, que lo cuestiona, ni tampoco ha sido probado, como se verá.

El artículo 27.2 de la Ley del IRPF exige para entender que el arrendamiento de bienes inmuebles como actividad económica, y no mera gestión de un patrimonio inmobiliario, que se cuente, como mínimo, con una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa.

Como bien señala el abogado de la Generalitat, el artículo 1.2 b) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, declara expresamente incluido en el ámbito de esa ley, y por consiguiente, le aplica el régimen previsto en el mismo para los trabajadores autónomos, a "los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de bienes puestos en común"; por lo que el comunero que gestiona los bienes de la comunidad tiene la consideración por ley de trabajador autónomo, salvo que se limite a la administración de los bienes comunes, en cuyo caso no es trabajador ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, sino copropietario gestionando los bienes comunes.

Por tanto, el contenido de la prestación de servicios del comunero no es un elemento formal irrelevante para la caracterización del arrendamiento de inmuebles como actividad económica, sino que es elemento estructural de la misma, hasta el punto que, si se limita a la administración, esa prestación siquiera puede tenerse como prestada por un trabajador autónomo, y no está al servicio de una actividad, sino de la mera administración patrimonial.

El artículo 305.2 d) de la Ley General de la Seguridad Social declara expresamente incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, "los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos en común, a los que se refiere el artículo 1 2 b) de la Ley 20/2007".

Como argumenta el abogado de la Generalitat, nada alega ni acredita la parte actora para justificar que la prestación de servicios de la coheredera y comunera exceda de la mera administración patrimonial.

De hecho, no consta que la anterior comunidad, " DIRECCION000 , C.B", formada por sus difuntos padres, D. Doroteo y Dña. Paulina , el 30 de diciembre de 1988, hubiese precisado de algún empleado para la gestión de ese patrimonio hasta el fallecimiento del primero en 1999, y siquiera después de éste, y de la sucesión de la madre y causante en la propiedad de los 11 locales comerciales de un mismo edificio, perteneciente a dicha comunidad.

No fue hasta un año después de la entrada en vigor de la Ley 21/2001, que establecía la reducción del 95% de la base imponible de la transmisión "mortis causa" de actividades económicas, el 1 de enero de 2002, que la entonces propietaria única de los locales, causante del actor, Dña. Paulina , concertó con su hija Dña. Josefina un contrato laboral el 26 de marzo de 2003. Con fecha 28 de junio de 2011, Dña. Visitacion , como administradora de la comunidad, que no la empleada para la administración de la comunidad, Dña. Josefina , contrató laboralmente a D. Jose Ignacio , como auxiliar administrativo, con una jornada de 40 horas; pero ese contrato fue novado por otro fechado el 7 de febrero de 2012, suscrito por la misma administradora y trabajador, pero de 20 horas.

Nada se alega ni se acredita en relación con la carga de trabajo necesaria para la gestión de los 11 locales comerciales situados en un mismo edificio de El Masnou, Barcelona, y las actuaciones llevadas a cabo para su gestión en ese momento y durante los cinco años posteriores, requeridos para ratificar la reducción de la base imponible. Por todo lo expuesto, tampoco puede inferirse su ejercicio de lo actuado, primero por la comunidad constituida por los padres, y después por la causante hasta la entrada en vigor de la Ley 21/2001, pues la comunidad no tenía empleada a ninguna persona para la organización de actividad alguna de arrendamiento de inmuebles; ni después de la apertura de la sucesión, ya que, en febrero de 2012, antes del transcurso del expresado plazo de 5 años para ratificar la reducción, la comunidad contrata a un trabajador por cuenta ajena con jornada de 20 horas, y retribución, según consta en el expediente, de 4.264,58 euros anuales, con una retención de 85,70 euros, y gastos de 257,92 euros, que no evidencia, ni puede integrar, por su muy escasa entidad, ejercicio de una actividad económica a los fines del artículo 27.2 de la Ley del IRPF, que exige, como mínimo, una prestación de servicios a jornada completa, que la hagan merecedora de la reducción del 95% de la base imponible en el impuesto de sucesiones.

Por otra parte, la circunstancia apreciada en la resolución recurrida del TEAC, según la cual , "en el caso que aquí nos ocupa no hay constancia de que el contrato laboral no haya sido admitido por la Seguridad Social, permaneciendo la comunera de alta en el régimen general en la cuenta de cotización en la Seguridad Social sin que nunca hubiese figurado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos", tampoco desvirtúa lo

anteriormente expuesto, ni prueba una prestación de servicios efectiva que exceda de la mera administración patrimonial, y de entidad equivalente a una jornada laboral completa.

La actual comunera, Dña. Josefina , fue contratada el 26 de marzo de 2003 por su madre y causante, Dña. Paulina , no en su propio nombre, sino en nombre de la comunidad " DIRECCION000 , CB", pese a que la comunidad se había extinguido por el fallecimiento de su esposo, D. Doroteo , el 23 de enero de 1999, siendo desde entonces propietaria única de los referidos locales, por lo que el contrato de su hija lo fue por cuenta ajena, ya que ésta no era comunera.

Abierta la herencia de Dña. Paulina , el 8 de octubre de 2008, sus herederos, y entre ellos, la contratada Dña. Josefina , presentaron una modificación censal de la comunidad " DIRECCION000 , CB", para hacer constar a los herederos como nuevos comuneros. Para las autoridades laborales y para la Seguridad Social, la heredera Dña. Josefina seguía contratada por cuenta ajena, por " DIRECCION000 CB", pues no consta que se les comunicase los cambios habidos en los miembros de la comunidad, siquiera su extinción por consolidación del dominio en una única propietaria; razón por la cual, a falta de prueba de lo contrario, no puede entenderse que hubiesen aceptado, ni expresa ni tácitamente, la calificación de la relación de Dña. Josefina con la comunidad, después de aceptada la herencia de su madre, como laboral».

TERCERO.- Sobre el planteamiento de la tesis. Interpretación del artículo 33.2 LJCA . Remisión a la sentencia núm. 969/2025 de 14 de julio de 2025 (rec. casación 4148/2023) y núm. 970/2025 14 de julio de 2024 (rec. casación 4160/2023).

Sobre la primera cuestión planteada en el auto de admisión nos hemos pronunciado en la sentencia núm. 969/2025 de 14 de julio de 2025 (rec. casación 4148/2023) y núm. 970/2025 14 de julio de 2024 (rec. casación 4160/2023), recursos interpuestos por otros coherederos en los que se planteaban las mismas cuestiones que en este recurso de casación por lo que exigencias de unidad de doctrina, inherentes a los principios de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley (artículos 9.3 y 14 de la Constitución), imponen aquí reiterar el criterio interpretativo que allí se siguió y las cuestiones planteadas merecen igual respuesta que la que en aquellas sentencias se contiene.

En dichas sentencias decíamos:

«[...] Antes de pronunciarnos sobre la única cuestión que, en verdad, requiere nuestro pronunciamiento, conviene aclarar que la sentencia de instancia ha introducido en el debate algo que ya estaba zanjado. Las partes personadas así lo han entendido también, aunque, previsoramente, han formulado alegaciones tanto sobre la concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 27.2 LIRP antes del 8 de octubre de 2008, fecha de fallecimiento de la causante, como durante los cinco años posteriores a esa actividad.

Siendo así, es preciso redefinir la cuestión con interés casacional y resolver el auténtico debate jurídico, sin necesidad de ordenar la retroacción de actuaciones, que no es otro que el planteado, exclusivamente, en la segunda de las cuestiones. Esta Sala, en reiterada jurisprudencia, de las que son exponentes, entre otras, las sentencias de 13 de junio de 2024, ref. cas. 78/2023, 26 de febrero de 2020, rec. cas. 1903/2018, y 23 de diciembre de 2022, rec. cas. 1763/2021, ha declarado que el desenvolvimiento práctico del recurso de casación muestra que se producen, a veces, desajustes entre el auto de admisión y la controversia realmente suscitada, y el correlativo condicionamiento del escrito de interposición, lo que ha dado lugar a que, excepcionalmente, por la sección de enjuiciamiento, con la finalidad de facilitar y cumplir la función nomofiláctica y de depuración del ordenamiento jurídico que se le asigna principalmente a este recurso de casación, y/o en garantía del principio de tutela judicial efectiva, se hagan matizaciones o se atempere o adapte la cuestión en la que se aprecia el interés casacional objetivo a la real controversia surgida entre las partes y objeto de la resolución, puesto que la sentencia, como acto decisorio de una controversia jurídica, no puede desvincularse del caso concreto objeto de enjuiciamiento, ni la función principal nomofiláctica asignada al recurso de casación debe hacerse en abstracto, de manera ajena a la controversia surgida, en las circunstancias del caso, en tanto que, como se ha dicho en pronunciamientos anteriores, de otra manera se convertiría el Tribunal Supremo en órgano consultivo, y se subvertiría la naturaleza de las sentencias, trocándolas en meros dictámenes.

Por ello, las interpretaciones de las normas jurídicas y la doctrina que emane de la sentencia deben tener como obligado punto de referencia el caso concreto que se enjuicia, lo que descubre un elemento de utilidad, pues el pronunciamiento que se dicte sirve en cuanto da satisfacción a los intereses actuados que han desembocado en el recurso de casación, de suerte que la fijación de la doctrina jurisprudencial debe adaptarse a las circunstancias y límites del caso concreto».

CUARTO.- Concepto de persona empleada con contrato laboral del artículo 27.2 LIRPF .

La segunda cuestión que plantea este recurso de casación reside en determinar si se cumplen los requisitos de mantenimiento de la actividad de arrendamiento de bienes inmuebles que permiten la aplicación de la

reducción del 95 % sobre el valor de los bienes objeto de dicho negocio individual, y, si el contrato suscrito entre una Comunidad de Bienes y una de las comuneras tiene la consideración de contrato laboral a los efectos de considerar el arrendamiento de inmuebles como actividad económica en los términos del artículo 27.2 LIRPF.

Sobre dicha cuestión nos hemos pronunciado en la sentencia núm. 969/2025 de 14 de julio de 2025 (rec. casación 4148/2023) y núm. 970/2025 14 de julio de 2024 (rec. casación 4160/2023) que han declarado que:

«[...] Después del fallecimiento de doña Paulina , los cuatro hijos nombrados herederos universales presentaron una modificación censal el día 3 de septiembre de 2009 a fin de constar como nuevos comuneros de " DIRECCION000 . C.B." por sucesión de su madre. Unos días más tarde, el 2 de octubre de 2009, los cuatro herederos universales otorgaron escritura de manifestación de adjudicación de herencia y, después, 7 de octubre de 2009, presentaron sus respectivas autoliquidaciones por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, aplicándose la reducción en la base imponible del 95 % sobre los bienes afectos a la actividad empresarial de arrendamiento de inmuebles desarrollada por la entidad " DIRECCION000 . C.B". Aparentemente, la continuidad de la actividad económica es perceptible, más allá de la forma jurídica bajo la que se ha desarrollado, desde el 30 de diciembre de 1998. No obstante, la inspección de la Agencia Tributaria de Cataluña consideró incumplidas las exigencias del artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que requiere, para considerar que el arrendamiento de bienes inmuebles se ejerce como tal actividad, «que para la ordenación de aquélla se utilice, como mínimo, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa», por cuanto, después del fallecimiento de la causante y de la aceptación de la herencia por los herederos, siguió contratada como única empleada de la comunidad, doña Josefina , ahora ya sí, comunera, y que, como tal, según la agencia tributaria catalana, ya no prestaba servicios por cuenta ajena, sino en beneficio propio, y bajo su propia dependencia y subordinación, junto a sus hermanos y comuneros.

Ello nos lleva a analizar la normativa aplicable, tanto la tributaria como la laboral.

El artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, refiriéndose a la base liquidable establece que

«1. En las adquisiciones gravadas por este impuesto, la base liquidable se obtendrá aplicando en la base imponible las reducciones que, conforme a lo previsto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, hayan sido aprobadas por la Comunidad Autónoma. Estas reducciones se practicarán por el siguiente orden: en primer lugar, las del Estado y, a continuación, las de las Comunidades Autónomas.

2. En las adquisiciones "mortis causa", incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, si la Comunidad Autónoma no hubiese regulado las reducciones a que se refiere el apartado anterior o no resultase aplicable a los sujetos pasivos la normativa propia de la Comunidad, se aplicarán las siguientes reducciones:

(...)

c) En los casos en los que en la base imponible de una adquisición "mortis causa" que corresponda a los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida, estuviese incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la exención regulada en el apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, o el valor de derechos de usufructo sobre los mismos, o de derechos económicos derivados de la extinción de dicho usufructo, siempre que con motivo del fallecimiento se consolidara el pleno dominio en el cónyuge, descendientes o adoptados, o percibieran éstos los derechos debidos a la finalización del usufructo en forma de participaciones en la empresa, negocio o entidad afectada, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible, con independencia de las reducciones que procedan de acuerdo con los apartados anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor, siempre que la adquisición se mantenga, durante los diez años siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo.

En los supuestos del párrafo anterior, cuando no existan descendientes o adoptados, la reducción será de aplicación a las adquisiciones por ascendientes, adoptantes y colaterales, hasta el tercer grado y con los mismos requisitos recogidos anteriormente. En todo caso, el cónyuge supérstite tendrá derecho a la reducción del 95 por 100.

Del mismo porcentaje de reducción, con el límite de 122.606,47 euros para cada sujeto pasivo y con el requisito de permanencia señalado anteriormente, gozarán las adquisiciones "mortis causa" de la vivienda habitual de la persona fallecida, siempre que los causahabientes sean cónyuge, ascendientes o descendientes de aquél, o bien pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento.

Cuando en la base imponible correspondiente a una adquisición "mortis causa" del cónyuge, descendientes o adoptados de la persona fallecida se incluyeran bienes comprendidos en los apartados uno, dos o tres del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, en cuanto integrantes del Patrimonio Histórico Español o del Patrimonio Histórico o Cultural de las Comunidades Autónomas, se aplicará, asimismo, una reducción del 95 por 100 de su valor, con los mismos requisitos de permanencia señalados en este apartado.

En el caso de no cumplirse el requisito de permanencia al que se refiere el presente apartado, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora».

En el caso de Cataluña sí existía normativa propia, la Ley 21/2001, de 28 de diciembre de medidas fiscales y administrativas, cuyo artículo 2, referido a las reducciones de la base imponible, modificado parcialmente por el artículo 5 de la Ley 31/2002, de 30 de diciembre, dispone:

«1. En las adquisiciones mortis causa, incluidas las de los beneficiarios de póliza de seguros de vida, la base liquidable se obtiene mediante la aplicación sobre la base imponible de las reducciones siguientes, las cuales sustituyen a las Estado que sean análogas:

(...)

d) Sin perjuicio de las reducciones que sean procedentes de acuerdo con las letras a, b y c, en las adquisiciones mortis causa que correspondan al cónyuge, a los descendientes o adoptados, a los ascendientes o adoptantes o a los colaterales hasta el tercer grado del grado del causante, se puede aplicar en la base imponible una reducción del 95 % sobre el valor de los bienes y los derechos siguientes, en los términos y condiciones que se especifican:

Primero. El valor neto de los elementos patrimoniales afectos a una empresa individual o a una actividad profesional del causante. También se aplica la reducción respecto a los bienes del causante utilizados en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional del cónyuge superviviente, cuando éste sea el adjudicatario de los bienes.

(...)

Séptimo. El disfrute definitivo de la reducción establecida por el apartado primero de esta letra d) queda condicionado al mantenimiento del ejercicio de la misma actividad y de la titularidad y la afectación a ésta de los mismos bienes y derecho, o sus subrogados con un valor equivalente, en el matrimonio del adquirente durante los cinco años siguientes a la muerte del causante, a menos que este muriese dentro de ese plazo (...).

Undécimo. En el caso de incumplimiento de los requisitos a que se refieren los apartados séptimo, octavo, noveno y décimo, el sujeto pasivo debe pagar, dentro del plazo reglamentario de declaración-liquidación correspondiente a actos de transmisión inter vivos, la parte del impuesto que se haya dejado de ingresar como consecuencia de la reducción practicada junto con los intereses de demora acreditados».

En la STS de 31 de octubre de 2024, rec. cas. 2262/2023, a propósito de la reducción del 95% en una donación que afectaba a las participaciones en el capital de una entidad mercantil familiar, sobre la interpretación finalista de ese precepto declara:

«Dicha interpretación es la que debe prevalecer de conformidad con lo manifestado por este Tribunal Supremo en su reiterada doctrina, máxime cuando lo que se pretende con la aplicación de la citada reducción es la concesión de un incentivo fiscal a las empresas familiares para favorecer en la medida de lo posible la transmisión de sus participaciones dentro del seno familiar y, en particular, su relevo generacional y la protección y continuidad del negocio de dichas empresas».

Señala que así lo ha entendido el propio Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de enero de 2022, rec. cas. 1563/2020.

Asegura que la interpretación que se sostiene es la más conforme al Derecho Comunitario, pues la recomendación de la Comisión 94/1069/CE, de 7 de diciembre, señala:

«Es conveniente garantizar la supervivencia de la empresa mediante un trato fiscal adecuado de la sucesión y la donación. Con este fin, se invita a los Estados miembros a adoptar una o varias de las medidas siguientes:

a) Reducir, siempre que se prosiga de manera creíble la actividad de la empresa durante un período mínimo, la carga fiscal que grava los activos estrictamente profesionales, en caso de transmisión mediante donación o sucesión, incluidos los derechos de sucesión, donación y registro (...)».

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

Dicho criterio, dice, está presente en sentencias ya alejadas en el tiempo, pero se sigue reiterando en otras más próximas. Así, en sentencias de 18 de marzo de 2009, rec. cas. 6739/2004, 14 de julio de 2016, rec. cas. 2330/2015, 26 de mayo de 2016, rec. cas. 4098/2014, 20 de septiembre de 2023, rec. cas. 7852/2021, 19 de septiembre, rec. cas. 7855/2021, 18 de enero de 2016, rec. casación para la unificación de doctrina 2316/2015, o 31 de marzo de 2014, rec. cas. 4203/2010.

Pues bien, efectuadas estas consideraciones previas, debemos tener en cuenta que el artículo 27 LIRPF, relativo a los rendimientos íntegros de actividades económicas, dispone en la redacción a la sazón, vigente, que:

«1. Se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos que, procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

En particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se entenderá que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica, únicamente cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que en el desarrollo de la actividad se cuente, al menos, con un local exclusivamente destinado a llevar a cabo la gestión de la actividad.

b) Que para la ordenación de aquélla se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa».

La finalidad del artículo 27.2 LIRPF es establecer unos requisitos mínimos para que la actividad de arrendamiento de inmuebles pueda entenderse como una actividad empresarial. En las presentes actuaciones, esto se traduce en el modo que la exigencia del artículo 27.2 LIRPF, sobre la existencia una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, incide en la necesidad de demandar inexorablemente una infraestructura mínima de una organización de medios empresariales.

Ahora bien, no cabe duda de que este precepto debe interpretarse a la luz de los principios interpretativos que han sido auspiciados desde la esfera del TJUE, de modo que se debe propiciar por imperativo de la Recomendación 94/1069/CE de la Comisión de 7 de diciembre de 1994, la supervivencia de la empresa mediante un trato fiscal adecuado de la sucesión.

Dicha Recomendación se traduce en la necesidad de asumir una interpretación finalista del artículo 27.2 LIRPF que supere una concepción estrictamente formal, máxime cuando el precepto legal no remite expresamente a la legislación laboral para su definición y concreción.

La legislación laboral no puede aplicarse automáticamente de manera supletoria a la norma tributaria, pues los principios y reglas que operan en la legislación laboral y tributaria no resultan equiparables.

Llegados a este punto, podemos preguntarnos entonces ¿qué debemos interpretar como persona empleada a tiempo completo? y, más en concreto, ¿qué debemos exigir a una comunera que está empleada a tiempo completo?

Evidentemente, la norma tributaria no impide que un comunero pueda tener la condición de persona empleada con "contrato laboral y a jornada completa", si cumple con las notas propias de una relación laboral y, además, dicha relación laboral se efectúa a tiempo completo.

Desde esta perspectiva, las notas propias de una relación laboral que se deben cumplir están ligadas a la existencia de voluntariedad, ajenidad, subordinación y retribución.

Fijada la anterior doctrina, debemos valorar las circunstancias del caso concreto, por cuanto existe una interpretación discrepante entre el pronunciamiento dictado en vía administrativa y la decisión judicial.

La comunera Josefina tenía la condición de empleada desde que la contrató laboralmente su madre y causante el 26 de marzo de 2003, cuando aquélla era propietaria única de los locales comerciales y, por consiguiente, la empleada no era comunera. No consta que sus funciones, como persona encargada de la gestión arrendaría, cambiaran desde el fallecimiento de su madre.

Si la administración considerara que existe una estructura fiscal artificial diseñada para propiciar el fraude económico y la elusión de impuestos, tiene mecanismos para salir al paso de ello. No los ha utilizado en esta ocasión.

No es admisible que, existiendo un contrato laboral, esto es, existiendo soporte documental de la relación laboral, se niegue valor al mismo, apelando a un supuesto contenido real que conduciría a rechazar la existencia de tal contrato. En última instancia, se inaplica la reducción fiscal, con el argumento, insuficiente, desde nuestro punto de vista, de la inexistencia de efectiva relación laboral, por ausencia de las notas que le son inherentes, siendo necesaria, a su juicio, no sólo aportar el contrato como realidad formal sino además acreditar las funciones efectivas del trabajador.

Por tanto, debemos ceñirnos a lo que se deriva del expediente y lo que se desprende de éste es que existe un contrato laboral con doña Josefina , que tiene una participación en la comunidad de bienes del 25 por 100, de manera que para sostener que la comunera poseía el control efectivo de la sociedad, negando de ese modo que su naturaleza sea laboral, resulta clave examinar si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la comunidad de bienes. La inspección se ha limitado a presumir el ejercicio de funciones de dirección y gerencia por el hecho de ser comunera en un 25 %.

La Disposición adicional vigésima séptima del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que lleva por título "Campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos", establece:

«1. Estarán obligatoriamente incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de la sociedad cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias:

1.ª Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios esté distribuido entre socios, con los que conviva, y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el segundo grado.

2.ª Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del mismo.

3.ª Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

En los supuestos en que no concurran las circunstancias anteriores, la Administración podrá demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador dispone del control efectivo de la sociedad».

En el mismo sentido, se expresa el actual artículo 305.2 b) del Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Se declara en la R. TEARC, de 15 de marzo de 2018, que el órgano inspector no se ha preocupado de averiguar o justificar cual era el trabajo que realizaba la Sra. Josefina , supone, sin más, que ella misma tomaba las decisiones sobre su trabajo. Este hecho es negado durante las actuaciones por el obligado tributario y el resto de coherederos-comuneros, que hacen hincapié en que la CCBB estaba integrada por tres personas más, de las cuales, doña Josefina no era ninguna de que tomaban las decisiones y marcaba y ordenaba cual era el trabajo que ella debía de realizar; indicaron ya ante la inspección, que las personas que realizaban las tareas de dirección eran los comuneros Visitacion , junto con su hermano Agapito , aportando en prueba de ello diversos documentos relativos a declaraciones fiscales -entre ellas, el modelo 036- firmados por ellos y, en ningún caso, firmado por doña Josefina , ya que está, según manifiesta, realizaba tareas administrativas acorde con su condición laboral.

Estos hechos no son negados por la inspección. Por otro lado, también se indica por el TEAC que los interesados aportaron documentación de que la mencionada Sra. Josefina , entre el 26 de junio de 2011 y el 6 de febrero de 2012, estuvo de baja laboral por incapacidad laboral temporal por contingencias comunes y fue sustituida por un trabajador con la condición de asalariado como ella.

No se trata, en verdad, contrariamente a lo considerado por la sentencia recurrida, de un problema probatorio. En su fundamento jurídico tercero se afirma que el recurrente no ha acreditado «que la comunidad de la que es miembro realice una actividad económica de arrendamiento de bienes inmuebles, ya que no consta que para su ejercicio sea preciso contratar la prestación de servicios de una persona con una carga de trabajo equivalente, al menos, a una jornada completa».

De lo que se trata, realmente, es de determinar si un contrato suscrito por la "comunidad de bienes DIRECCION000 " con uno de los comuneros y que se prolonga después del fallecimiento de la causante, impide -inexorablemente y por la sola circunstancia de ser el empleado titular de una participación en esa comunidad- dar por cumplido el requisito establecido en el artículo 27.2 LIRPF.

Para conocer el sentido jurídico que debe darse a la expresión "contrato laboral" debe acudirse a los dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, cuyo artículo 1.11 sienta las notas básicas en las que descansar toda relación laboral: «1. La presente ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización de otra persona, física o jurídica, denominada empleados o empresario».

Por tanto, deben concurrir, al menos, tres notas: ajenidad en la relación; b) dependencia del empleado respecto del empleador y c) el carácter oneroso de la prestación de servicios. En la presente ocasión, se está en presencia de una prestación de servicios realizada en régimen de ajenidad y dependencia, pudiendo vislumbrarse que, entre el prestador de los servicios y la comunidad de bienes, existía una contraposición de intereses propia de un contrato laboral. La ajenidad y dependencia no puede entenderse excluida por el mero hecho de que la trabajadora tenga una participación del 25 por 100 en la comunidad, que es su empleadora. No se ha desvirtuado que la prestación de servicios sea real y efectiva, bajo el ámbito de dirección y organización de la comunidad de bienes, debiendo entenderse cumplido este requisito necesario para configurar una relación de trabajo por cuenta ajena. El trabajo desarrollado ha consistido en la ordenación de la actividad de arrendamiento de inmuebles.

Respecto de la retribución salarial, aunque la Inspección reconoce que la Sra. Josefina percibía unas determinadas cantidades de la comunidad de bienes, opina que no se pueden considerar salariales, ya que el esfuerzo y el trabajo acaban repercutiendo en ella misma, al tener la condición de comunera. Pero el obligado tributario, durante las actuaciones ha mantenido que se trata de una retribución salarial percibida por sus servicios laborales como administrativa de la comunidad de bienes, esto es, por su esfuerzo y trabajo, salario que resultaba del contrato suscrito por la comunera con la comunidad de bienes (aportado durante las actuaciones) y que venía manteniendo desde antes de la muerte de la causante por la prestación de los mismos servicios como administrativa. El salario era recibido en la fecha y lugar establecido por las partes y sus ingresos se declaraban por la comunera en concepto de rendimientos de trabajo personal a efectos del IRPF. No ha probado la inspección que nada de ello fuera así. Tampoco se ha probado que la Sra. Josefina asumiera ningún riesgo, ni que su retribución guardara proporción con el resultado de la actividad de la Comunidad de bienes, ni que percibiera remuneración por ejercicio de una función de dirección.

La Sra. Josefina nunca figuró de alta en el RETA, ni debía figurar, a la vista de las circunstancias concurrentes en esta ocasión.

Por lo demás, si lo que se pretende sostener es la incompatibilidad, en todo caso, del encuadramiento en el RETA con la existencia de un contrato laboral, hay que decir que al menos en diversas consultas de la Dirección General de Tributos como, por ejemplo, la Consulta V0606-08, de 28 de marzo, la Consulta V1043-08, de 27 de mayo y la Consulta V0203-25, de 19 de febrero, se ha considerado que se cumple el requisito de contrato laboral, cuando el trabajador esté incluido, en virtud de obligación establecida por la normativa laboral, en el régimen especial de trabajadores autónomos».

QUINTO.- Jurisprudencia que se establece.

De conformidad con establecido el artículo 93.1 LJCA, procede, en función de todo lo razonado fijar la siguiente interpretación del artículo 27.2 LIRPF.

No debe rechazarse -siempre- el carácter laboral del contrato suscrito entre una comunidad de bienes y uno de sus comuneros por la sola circunstancia de ser partícipe o comunera la persona contratada, de manera que puede entenderse cumplida la exigencia contenida el artículo 27.2 LIRPF cuando se suscriba un contrato de esa naturaleza, puesto que ello se compadece con las normas jurídicas relativas a la reducción de la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones por razón de la sucesión de la empresa familiar, que queda supeditada al mantenimiento de la actividad económica, atendiendo a los fines perseguidos por esas normas.

SEXTO.- Resolución del recurso de casación y de las cuestiones y pretensiones deducidas en el proceso de instancia.

La recurrente suplica a la Sala que case y anule la sentencia impugnada y dicte sentencia por la que desestime el recurso contencioso administrativo interpuesto en su día por la Generalitat de Cataluña.

La administración tributaria catalana solicita que se dicte sentencia declarando no haber lugar al recurso, confirmándose la sentencia de instancia.

Por todas las razones expuestas, declaramos haber lugar al recurso de casación, lo que comporta la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por la administración tributaria catalana y, por tanto, la anulación de la liquidación girada.

SÉPTIMO.- Pronunciamiento sobre costas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, al no haber mala fe o temeridad en ninguna de las partes, no procede declaración de condena al pago de las costas causadas en este recurso de casación. Respecto de las generadas en la instancia, cada parte abonará las suyas y las comunes por mitad, de conformidad con el artículo 139.1 LJCA, habida cuenta de las dificultades jurídicas que la cuestión jurídica suscitaba como evidencia la admisión del recurso de casación.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

1º) Fijar los criterios interpretativos sentados en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia.

2º) Haber lugar al recurso de casación interpuesto por D.ª Carla contra la sentencia dictada el 20 de febrero de 2023, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que estimó el recurso contencioso-administrativo tramitado como procedimiento ordinario núm. 2081/2023, sentencia que se casa y anula.

3º) Desestimar el recurso contencioso-administrativo núm. 2081/2023 interpuesto por la Generalidad de Cataluña contra la resolución del TEAC, de 25 de marzo de 2021, dictada en el procedimiento 00-02636-2019, que desestimó el recurso de alzada formulado por el director de la Agencia Tributaria de Cataluña, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña de 15 de marzo de 2018, que, a su vez había estimado la reclamación formulada por doña Carla , contra la resolución de 17 de enero de 2014 del jefe de la Inspección Territorial de Cataluña, en la que se confirmó la propuesta de liquidación definitiva, en concepto de impuesto sobre sucesiones, por la adquisición mortis causa de una cuarta parte de la herencia de su madre, doña Paulina , resolución que se confirma por ser ajustada al ordenamiento jurídico.

4º) No hacer imposición de las costas procesales, ni de las de esta casación, ni las causadas en la instancia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ